

Datei: eml/2026-07-06_/insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin.eml

Von	sachbearbeitung.verwalter@example.invalid
An	kanzlei-lindenhof@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Prüfungstermin Flexhof Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die aktuelle Forderungstabelle. Bitte achten Sie besonders auf die Kautionspositionen, weil der Vermieter in der Anmeldung nicht zwischen Insolvenz- und Masseforderungen trennt.

Mit freundlichen Grüßen

N. Behrens

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Datei: forderungstabelle_pruefungstermin_2026.csv

Gläubiger;Betrag;Kategorie;Vorläufige Behandlung;Beleg
Vermieter Spreebogen GmbH;312000;Miete und Schaden;teilweise bestreiten;Mietkonto
Unterkunde Atelier 7;8400;Deposit;Rechtsgrund prüfen;Vertrag
Hausbank Mitte;486000;Kontokorrent;Sicherheiten prüfen;Saldo

Tabellenblatt: Daten

Gegenstand	Anzahl	Eigentum behauptet von	Bemerkung
Schreibtische Eiche	82	Schuldnerin	Inventaretiketten
Stühle schwarz	39 fehlen	Vermieter	Streit über Übergabe
Zutrittsleser	12	Leasinggeber	ausgebaut

Forderungsanmeldung Vermieter

Der Vermieter meldet Rückstände aus April bis Juni, Nutzungsentschädigung nach Verfahrenseröffnung und Schadenspositionen aus Rückbau an. Er beansprucht zusätzlich Zugriff auf die Mietkaution.

Die Anmeldung vermischt Insolvenzforderung und mögliche Masseforderung.

Mietvertrag Kautionsklausel

Die Kaution beträgt 180.000 EUR und sollte auf einem separaten Konto angelegt werden. Die Klausel erlaubt Verrechnung mit fälligen Ansprüchen, spricht aber nicht sauber zwischen laufendem Mietverhältnis und Insolvenzverfahren.

Die Rückbaupflichten sind in einer Anlage geregelt, die bisher nur als Scan vorliegt.

Bankverrechnung Kontokorrent

Die Bank verrechnet Gutschriften aus Unterkundenverträgen mit Sollsaldo. Der Verwalter prüft, ob die Verrechnung insolvenzrechtlich angreifbar oder durch Sicherheiten gedeckt ist.

Der Kontoauszug zeigt Sammelbuchungen ohne Kundenreferenz.

Unterkunde Deposit Rückforderung

Ein Unterkunde verlangt Rückzahlung von 8.400 EUR Deposit. Er behauptet, die Zahlung sei treuhänderisch gehalten worden.

Im Vertrag steht lediglich Sicherheitsleistung; ein Treuhandkonto ist nicht genannt.

Vorbereitung Prüfungstermin

Die Tabelle trennt bestrittene Forderungen, vorläufig feststellbare Insolvenzforderungen und Punkte, die als Masseverbindlichkeit gesondert zu behandeln sind.

Die Anlagenlogik muss so vorbereitet werden, dass Widersprüche im Termin nachvollziehbar begründet werden können.

Rückgabeprotokoll Fläche

Die Fläche wurde mit 214 Möbelstücken, 39 fehlenden Stühlen, zwei beschädigten Glastüren und ausgebauter Zutrittskontrolle zurückgegeben.

Ob die Möbel der Schuldnerin, dem Vermieter oder Leasinggebern gehören, ist nach dem Protokoll offen.

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Insolvenz und Sanierung

1. Krisenstatus

Der Ordner insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin wird als wirtschaftliche Krisenakte mit Liquidität, Fälligkeiten, Gläubigerdruck und Haftungsrisiko behandelt. Jede Entscheidung braucht eine trennscharfe Linie zwischen objektiver Rechtslage, Geschäftsleiterkenntnis und Dokumentation.

2. Streitige Forderungen und Rangrücktritt

Streitige Verbindlichkeiten werden nicht nach Prozessrisiko gequotelt. Sie sind nach objektiver Rechtslage ein- oder auszustellen; wer sie aus der Liquiditätsbilanz herausnimmt, braucht eine tragfähige Dokumentation und Beweisvorsorge. Rangrücktritte dürfen Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Überschüssen zulassen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst Stichtag, Liquiditätsstatus, fällige Verbindlichkeiten, freie Linien, harte Zahlungszusagen und Rangthemen erfassen. Danach Antragspflichten, Eigenverwaltungsfähigkeit, Anfechtung und Zahlungsverbote prüfen.

Arbeitsstand und offene Punkte

1. Sofort zu sichern

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

2. Offene Belege

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

3. Ergebnisoffenheit

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

Datei

PDF-Anhang: 07_auszug_insolvenztabelle_2026-07-06.pdf

Auszug Insolvenztabelle

Auszug mit laufender Nummer, Gläubiger, Betrag, Rechtsgrund und vorläufigem Prüfvermerk. Die endgültige Feststellung erfolgt erst im Prüfungstermin.